

BIBLIOTHÈQUE JURISIA • SUPPORT PÉDAGOGIQUE ORIGINAL

Cours complet JurisIA - Droit pénal spécial

Contenu intégral du cours tel qu'il est rédigé dans JurisIA

Édition pédagogique originale JurisIA

COURS COMPLET JURISIA - DROIT PÉNAL SPÉCIAL

MÉTHODE DE QUALIFICATION

Le droit pénal spécial étudie chaque infraction à partir de son texte. Une qualification sérieuse identifie le bien protégé, l'auteur visé, la victime, le comportement, les circonstances, l'intention, le résultat, les aggravations et la peine. Il faut éviter de partir d'une étiquette médiatique : les faits doivent être confrontés aux éléments exacts de l'incrimination applicable.

ATTEINTES À LA VIE ET À L'INTÉGRITÉ

L'homicide volontaire se distingue de l'homicide involontaire par la volonté de donner la mort et par la faute exigée. L'analyse porte sur l'acte causal, le décès, l'intention et les circonstances aggravantes prévues. Les violences volontaires se qualifient selon l'atteinte, les conséquences, l'arme, la préméditation, la vulnérabilité de la victime et le contexte. Les blessures involontaires exigent une faute de maladresse, imprudence, négligence ou violation d'une obligation de sécurité selon le texte.

Les violences dans le couple, sur un mineur ou sur une personne vulnérable peuvent relever de dispositions spéciales. Le consentement de la victime ne justifie pas automatiquement toutes les atteintes : il faut vérifier la nature du bien protégé et les limites de la loi.

ATTEINTES SEXUELLES ET PROTECTION DES PERSONNES

Les infractions sexuelles exigent une étude précise de l'âge, du consentement, de la contrainte, de la menace, de la surprise, de l'autorité et des actes reprochés. La protection des mineurs renforce les obligations de signalement et les aggravations prévues par la loi. Le secret de l'enquête, la dignité de la victime et la conservation des preuves médicales et numériques doivent être préservés.

ATTEINTES AUX BIENS

Le vol suppose une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. L'analyse doit identifier la chose, sa possession, l'absence de remise volontaire et l'intention de se l'approprier. L'extorsion ajoute une contrainte, une menace ou une violence. Le recel porte sur la détention, la transmission ou le profit tiré d'une chose provenant d'une infraction, avec la connaissance requise.

L'abus de confiance repose sur un détournement d'un bien remis à charge de le rendre, le représenter ou en faire un usage déterminé. L'escroquerie suppose des manœuvres ou une tromperie ayant déterminé une remise. La distinction avec un simple litige contractuel dépend de la fraude initiale, du moment de l'intention et des preuves disponibles.

FAUX, CORRUPTION ET INFRACTIONS ÉCONOMIQUES

Le faux altère la vérité dans un écrit ou un support ayant une portée juridique et l'usage consiste à s'en prévaloir. Il faut analyser le support, l'altération, l'intention et le préjudice ou le risque juridiquement pertinent. La corruption et le trafic d'influence nécessitent d'identifier l'avantage, l'intermédiaire, la fonction concernée, l'accord ou la sollicitation et le moment de l'échange.

Les infractions d'affaires peuvent concerner la société, les créanciers, la concurrence, le blanchiment, les marchés publics ou la gestion des fonds. L'enquête financière doit suivre les flux, les bénéficiaires effectifs, les actes de gestion et les pièces comptables sans confondre mauvaise gestion et infraction intentionnelle.

AUTORITÉ, PAIX PUBLIQUE ET SÉCURITÉ

Les infractions contre l'autorité publique protègent le fonctionnement des institutions, l'intégrité des agents et l'exécution des décisions. Il faut vérifier la qualité de la victime, la mission exercée et la résistance ou la menace reprochée. Les atteintes à la paix publique, les associations criminelles, le port d'armes et le terrorisme relèvent de textes spéciaux qui doivent être consultés dans leur version en vigueur.

INFRACTIONS NUMÉRIQUES ET PREUVE ÉLECTRONIQUE

L'accès frauduleux, l'atteinte à un système, la captation de données, la diffusion illicite ou la fraude en ligne doivent être qualifiés selon le texte national. Les preuves numériques exigent une chaîne de conservation : origine, date, support, copie, intégrité, accès et rapprochement avec les autres faits. Une capture d'écran isolée ne répond pas toujours aux exigences de preuve.

MÉTHODE DE CAS

Construire un tableau par infraction : texte, bien protégé, auteur, victime, acte, résultat, intention, circonstances, preuve, aggravations et sanction. Comparer ensuite les qualifications concurrentes, rechercher les éléments communs et spéciaux, examiner la tentative et la complicité, puis conclure avec la qualification la plus précise. Les montants et durées de peine doivent être copiés uniquement depuis le Code pénal applicable, jamais déduits d'un ancien support.